

# Kapitalgesellschaften und Rechtsformwahl

GmbH, UG, AG und GmbH & Co. KG

---

Betriebswirtschaftslehre · W-Kurs · Kapitel 4

## Das müssen Sie können

- Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften unterscheiden.
- GmbH, UG und AG erklären und vergleichen.
- die Organe von GmbH und AG zuordnen.
- erklären, warum eine GmbH auch nur eine Person haben kann.
- die GmbH & Co. KG als Mischform verstehen.
- eine Rechtsform mit mehreren Kriterien begründen.

## Ziel dieses Kapitels

Sie müssen nicht jedes Detail des Gesellschaftsrechts kennen.  
Wichtig ist, dass Sie die zentralen Unterschiede verstehen und in einem Fall eine passende Rechtsform mit Fachbegriffen begründen können.

## 1 Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft?

Aus Block 3 kennen Sie Einzelunternehmen, GbR, OHG und KG. In diesem Kapitel kommen vor allem GmbH, UG und AG hinzu.

Der wichtigste Unterschied liegt nicht darin, ob ein Unternehmen klein oder groß ist. Entscheidend sind die rechtlichen Regeln.

### MUSS-WISSEN

Bei einer **Personengesellschaft** steht die Verbindung der Gesellschafter stärker im Mittelpunkt. Mindestens ein Gesellschafter haftet unbeschränkt mit seinem Privatvermögen.

Bei einer **Kapitalgesellschaft** ist die Gesellschaft eine eigene juristische Person. Im Normalfall haftet die Gesellschaft mit ihrem Gesellschaftsvermögen.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Leitung. Bei Personengesellschaften führen die Gesellschafter grundsätzlich selbst. Das nennt man **Selbstorganschaft**.

Bei Kapitalgesellschaften kann auch eine andere Person die Leitung übernehmen. Das nennt man **Fremdorganschaft**.

### Merksatz

**Personengesellschaft:** Personen und persönliche Haftung sind wichtig.

**Kapitalgesellschaft:** Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen sind im Normalfall getrennt.

## 2 Juristische Person und Haftung

Eine GmbH oder AG ist eine **juristische Person**. Das bedeutet: Die Gesellschaft ist rechtlich von ihren Eigentümern getrennt.

Das Vermögen der GmbH gehört der GmbH selbst. Das private Haus oder das private Konto eines Gesellschafters gehört dagegen dem Gesellschafter.

### MUSS-WISSEN

Bei einer Kapitalgesellschaft unterscheidet man:

- **Gesellschaftsvermögen:** Vermögen des Unternehmens,
- **Privatvermögen:** Vermögen der Eigentümer.

Ein **Gläubiger** ist eine Person oder ein Unternehmen, das noch Geld bekommt. Das kann zum Beispiel eine Bank oder ein Lieferant sein.

Ist ein Unternehmen **zahlungsunfähig**, kann es seine fälligen Rechnungen nicht mehr bezahlen.

**Sprachhilfe**

Das Wort **grundsätzlich** bedeutet in diesem Kapitel: Das ist der Normalfall, aber Ausnahmen sind möglich.

**Haftungsbeschränkung**

Bei GmbH, UG und AG haftet im Normalfall die Gesellschaft mit ihrem eigenen Vermögen. Das Privatvermögen der Eigentümer ist davon getrennt.

### 3 Die GmbH

Die **Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)** ist eine Kapitalgesellschaft und eine juristische Person.

**MUSS-WISSEN: GmbH**

- Die Eigentümer heißen **Gesellschafter**.
- Das Mindeststammkapital beträgt **25 000 €**.
- Die GmbH wird durch einen oder mehrere **Geschäftsführer** geleitet.
- Im Normalfall haftet die GmbH mit dem Gesellschaftsvermögen.

Eine GmbH hat verschiedene **Organe**. Ein Organ ist eine Stelle, die für die Gesellschaft handelt oder Entscheidungen trifft.

Die **Geschäftsführung** leitet das tägliche Geschäft und vertritt die GmbH nach außen. Die **Gesellschafterversammlung** trifft wichtige Grundsatzentscheidungen.

Bei kleinen GmbHs gibt es normalerweise keinen Aufsichtsrat.

**Merksatz**

Bei einer GmbH können **Eigentum und Leitung getrennt** sein. Ein Geschäftsführer muss nicht selbst Gesellschafter sein.

#### Kann eine GmbH nur eine Person haben?

Ja. Eine GmbH kann nur einen Gesellschafter haben. Man spricht oft von einer **Einmann-GmbH**.

**Beispiel: Anna**

Anna gründet allein die *Anna IT-Consulting GmbH*. Sie ist die einzige **Gesellschafterin** und damit Eigentümerin. Gleichzeitig ist sie die einzige **Geschäftsführerin** und leitet das Unternehmen. Anna hat also zwei verschiedene Rollen. Rechtlich bleiben diese Rollen aber getrennt.

## 4 Die UG (haftungsbeschränkt)

Die **UG (haftungsbeschränkt)** ist eine besondere Form der GmbH. Sie ist vor allem für Gründer interessant, die noch wenig Startkapital haben.

### MUSS-WISSEN: UG

- Die UG kann theoretisch ab **1 €** Stammkapital gegründet werden.
- Die Haftung ist grundsätzlich beschränkt wie bei der GmbH.
- 25 % des Jahresüberschusses müssen grundsätzlich als Rücklage im Unternehmen bleiben.

Eine **Rücklage** ist Geld aus dem Gewinn, das nicht an die Gesellschafter ausgezahlt wird. Es bleibt im Unternehmen.

### Achtung

1 € Stammkapital ist rechtlich möglich. Das bedeutet aber nicht, dass 1 € praktisch für die Gründung und den Betrieb eines Unternehmens reicht.

### UG oder GmbH?

Mei hat 2 000 € Startkapital und möchte ihr Privatvermögen schützen.  
Ein Einzelunternehmen passt bei der Haftung nicht. Für eine GmbH reichen 2 000 € nicht für das Mindeststammkapital.  
Eine UG passt deshalb besser: wenig Startkapital und beschränkte Haftung.

## 5 Die Aktiengesellschaft

Die **Aktiengesellschaft (AG)** ist ebenfalls eine Kapitalgesellschaft. Ihr Eigenkapital ist in viele Teile aufgeteilt. Diese Teile heißen **Aktien**.

Wer Aktien besitzt, ist **Aktionär** und damit Miteigentümer der AG.

### MUSS-WISSEN: AG

- Das Mindestgrundkapital beträgt **50 000 €**.
- Die Eigentümer heißen **Aktionäre**.
- Die AG wird durch den **Vorstand** geleitet.
- Die AG hat drei wichtige Organe: Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung.
- Die AG ist besonders geeignet, wenn viel Kapital von vielen Kapitalgebern benötigt wird.

**Achtung**

Nicht jede AG ist an der Börse.  
Für die Prüfung reicht: Die AG ist besonders gut geeignet, wenn ein Unternehmen sehr viel Kapital von vielen Kapitalgebern aufnehmen möchte.

## 6 Die drei Organe der AG

| Organ            | Kernaufgabe                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vorstand         | leitet die AG und vertritt sie nach außen                   |
| Aufsichtsrat     | kontrolliert den Vorstand und setzt ihn ein                 |
| Hauptversammlung | Versammlung der Aktionäre; entscheidet über wichtige Fragen |

Der **Vorstand** führt das tägliche Geschäft.

Der **Aufsichtsrat** kontrolliert den Vorstand. Er setzt die Mitglieder des Vorstands ein. Der Fachbegriff dafür lautet: Er **bestellt** den Vorstand.

Die **Hauptversammlung** ist die Versammlung der Aktionäre. Sie entscheidet zum Beispiel über die Gewinnverwendung und wählt Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre.

**Typischer Fehler**

Die Aktionäre leiten die AG nicht täglich.

**Vorstand = Leitung**

**Aufsichtsrat = Kontrolle**

**Hauptversammlung = Aktionäre**

## 7 Die GmbH & Co. KG

Die **GmbH & Co. KG** verbindet Elemente der KG mit einer GmbH. Die KG bleibt die eigentliche Personengesellschaft. Ihre Komplementärin ist aber keine natürliche Person, sondern eine GmbH.

**MUSS-WISSEN: GmbH & Co. KG**

- Die GmbH ist **Komplementärin** der KG.
- Die GmbH haftet unbeschränkt, aber nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen.
- Die anderen Beteiligten können **Kommanditisten** sein.
- Kommanditisten haften grundsätzlich nur beschränkt.

Eine **Einlage** ist Geld oder ein anderer Vermögenswert, den ein Gesellschafter in das Unternehmen einbringt.

### Achtung

Beschränkte Haftung bedeutet nicht: kein Risiko. Ein Kommanditist kann seine Einlage verlieren.

### Familienbetrieb

Eine Familie möchte einen Betrieb weiter kontrollieren, aber nicht unbeschränkt privat haften.

Eine GmbH kann Komplementärin der KG werden. Familienmitglieder können als Kommanditisten beteiligt bleiben.

So kann die GmbH & Co. KG Kontrolle und Haftungsschutz verbinden.

## 8 Die Rechtsformwahl

Keine Rechtsform ist immer die beste. Eine Rechtsform passt nur dann, wenn ihre Merkmale zum konkreten Unternehmen passen.

Für die Rechtsformwahl prüfen wir fünf Kriterien.

### Die fünf Kriterien

1. **Haftung:** Soll das Privatvermögen geschützt werden?
2. **Kapitalbedarf:** Wie viel Kapital ist vorhanden oder wird benötigt?
3. **Leitung:** Wer soll das Unternehmen führen?
4. **Publizität:** Welche Informationen müssen veröffentlicht werden?
5. **Kosten und Formalitäten:** Wie aufwendig ist die Gründung?

**Publizität** bedeutet: Ein Unternehmen muss bestimmte Informationen öffentlich machen.

Das **Handelsregister** ist ein öffentliches Verzeichnis für kaufmännische Unternehmen. Bei Kapitalgesellschaften gehören Notar und Handelsregister zu den wichtigen Formalitäten der Gründung.

### Merksatz

Eine gute Rechtsformwahl prüft mehrere Kriterien. Ein einziges passendes Merkmal reicht für eine gute Begründung oft nicht aus.

## 9 Der zentrale Vergleich

| Kriterium    | OHG/KG                                   | GmbH/UG                       | AG               |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Haftung      | mind. eine Person<br>privat unbeschränkt | beschränkt                    | beschränkt       |
| Kapital      | kein festes<br>Mindestkapital            | GmbH: 25 000 €; UG:<br>ab 1 € | 50 000 €         |
| Leitung      | Gesellschafter                           | Geschäftsführer               | Vorstand         |
| Kapitalgeber | eher begrenzt                            | gut möglich                   | sehr gut möglich |
| Formalitäten | geringer bis mittel                      | höher                         | sehr hoch        |

### Merksatz

**GmbH/UG:** Haftungsschutz und flexible Leitung.

**AG:** besonders geeignet bei sehr großem Kapitalbedarf.

**GmbH & Co. KG:** kann Haftungsschutz mit einer KG-Struktur verbinden.

## 10 Klausursprache: Wie begründet man?

In einer Klausur reicht es nicht, nur den Namen einer Rechtsform zu nennen. Sie müssen zeigen, warum die Rechtsform zum Fall passt.

### Antwortmuster

#### Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung

Bei einer Rechtsformwahl müssen oft zwei oder mehr Kriterien geprüft werden.

#### Beispiel: Ali und Ben

Ali und Ben haben 30 000 € Startkapital und möchten ihr Privatvermögen schützen.

##### Kriterium 1: Haftung

Merkmal: Bei der GmbH ist die Haftung grundsätzlich beschränkt.

Fallinformation: Ali und Ben möchten ihr Privatvermögen schützen.

Schlussfolgerung: Deshalb kommt eine GmbH beim Kriterium Haftung infrage.

##### Kriterium 2: Kapital

Merkmal: Für die GmbH sind 25 000 € Stammkapital erforderlich.

Fallinformation: Ali und Ben haben 30 000 €.

Schlussfolgerung: Das Kapital reicht aus. Deshalb ist eine GmbH möglich und eine UG ist nicht nötig.

### Merksatz

Bei einer guten Klausurantwort gilt:

**Kriterium 1 prüfen + Kriterium 2 prüfen + Gesamturteil.**

## 11 Typische Fehler

### Fehler 1: Kapitalgesellschaft

**Falsch:** Eine Kapitalgesellschaft ist immer ein großes Unternehmen.

**Richtig:** Auch ein kleines Unternehmen kann eine GmbH oder UG sein.

### Fehler 2: Geschäftsführer

**Falsch:** Der Geschäftsführer ist automatisch Eigentümer.

**Richtig:** Ein Geschäftsführer muss nicht Gesellschafter sein.

### Fehler 3: AG

**Falsch:** Jede AG ist an der Börse.

**Richtig:** Nicht jede AG ist börsennotiert.

### Fehler 4: Hauptversammlung

**Falsch:** Die Hauptversammlung leitet die AG.

**Richtig:** Der Vorstand leitet die AG.

### Fehler 5: GmbH & Co. KG

**Falsch:** Kommanditisten haben überhaupt kein Risiko.

**Richtig:** Die Einlage eines Kommanditisten kann verloren gehen.

### Fehler 6: Begründung

**Zu wenig:** „Ich empfehle eine GmbH, weil die Haftung beschränkt ist.“

**Besser:** Prüfen Sie mehrere Kriterien und verbinden Sie jedes Merkmal mit einer Information aus dem Fall.

## 12 Das Wichtigste auf einen Blick

### MUSS-WISSEN

- Kapitalgesellschaften sind juristische Personen.
- Bei GmbH, UG und AG ist die Haftung im Normalfall beschränkt.
- GmbH: 25 000 € Stammkapital, Leitung durch Geschäftsführer.
- UG: wenig Startkapital möglich, 25 % Rücklage.
- AG: 50 000 € Grundkapital, Leitung durch Vorstand.
- AG-Organe: Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung.
- Eine Einmann-GmbH hat nur einen Gesellschafter; dieser kann gleichzeitig

Geschäftsführer sein.

- Bei der GmbH & Co. KG ist eine GmbH Komplementärin der KG.
- Rechtsformwahl: Haftung, Kapital, Leitung, Publizität, Kosten/Formalitäten.

### Drei Kernfragen für die Klausur

1. Wer haftet?
2. Wie viel Kapital ist vorhanden oder nötig?
3. Wer soll das Unternehmen leiten?

## 13 Selbstkontrolle

Beantworten Sie die Fragen möglichst ohne Unterlagen.

1. Was ist der wichtigste Haftungsunterschied zwischen Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft?
2. Was bedeutet juristische Person?
3. Was ist ein Organ einer Gesellschaft?
4. Wie hoch ist das Mindeststammkapital einer GmbH?
5. Warum kann eine UG für Gründer mit wenig Kapital interessant sein?
6. Was bedeutet die Rücklagenpflicht der UG?
7. Wie hoch ist das Mindestgrundkapital einer AG?
8. Welche drei Organe hat eine AG?
9. Welches Organ leitet die AG?
10. Warum ist die GmbH & Co. KG eine Mischform?
11. Was ist eine Einlage?
12. Nennen Sie die fünf Kriterien der Rechtsformwahl.

## 14 Klausurtraining

### Aufgabe 1: UG, GmbH oder Einzelunternehmen?

Frau Rossi möchte allein einen kleinen Lieferdienst gründen. Sie hat 3 000 € Startkapital. Ihr Privatvermögen soll möglichst geschützt sein.

### Aufgabe

Prüfen Sie Einzelunternehmen, UG und GmbH. Empfehlen Sie eine Rechtsform und begründen Sie mit zwei Kriterien.

### Aufgabe 2: GmbH oder UG?

Ali und Ben entwickeln eine App. Sie haben zusammen 30 000 € Startkapital. Beide möchten nicht privat für Unternehmensschulden haften.

### Aufgabe

Empfehlen Sie GmbH oder UG. Begründen Sie mit Haftung und Stammkapital.

### Aufgabe 3: AG bei großem Kapitalbedarf

Ein Unternehmen möchte Batterien für Elektroautos entwickeln. Dafür braucht es 200 Mio. €. Viele Kapitalgeber sollen sich beteiligen können.

### Aufgabe

Prüfen Sie, ob eine AG passt. Begründen Sie mit Kapitalbedarf und Kapitalbeschaffung.

### Aufgabe 4: Familienbetrieb

Eine Bäckerei mit 40 Mitarbeitern ist im Familienbesitz. Die Familie möchte weiter Einfluss behalten. Für eine neue Großbäckerei braucht sie zusätzliches Kapital. Niemand in der Familie möchte unbeschränkt privat haften.

### Aufgabe

Prüfen Sie GmbH und GmbH & Co. KG. Welche Rechtsform passt besser? Begründen Sie mit zwei Kriterien.

### Aufgabe 5: Organe richtig zuordnen

### Aufgabe

Ordnen Sie zu:

- A: leitet das tägliche Geschäft der GmbH,
- B: kontrolliert den Vorstand der AG,
- C: Versammlung der Aktionäre,
- D: trifft wichtige Grundsatzentscheidungen in der GmbH.

Begriffe: Geschäftsführer, Aufsichtsrat, Hauptversammlung, Gesellschafterver-

sammlung.

### **Aufgabe 6: Zielkonflikt**

Zwei Gründer möchten eine Softwarefirma aufbauen. Sie wollen selbst entscheiden und später vielleicht einen externen Geschäftsführer einsetzen. Ihr Privatvermögen soll geschützt werden. Gleichzeitig möchten sie möglichst wenig Zahlen veröffentlichen.

#### **Aufgabe**

Prüfen Sie GmbH und Personengesellschaft. Erklären Sie den Zielkonflikt zwischen Leitung, Haftung und Publizität.

## 15 Lösungen

### Selbstkontrolle

1. Bei Personengesellschaften haftet mindestens ein Gesellschafter unbeschränkt privat. Bei Kapitalgesellschaften haftet im Normalfall die Gesellschaft mit ihrem Vermögen.
2. Eine juristische Person ist eine eigene rechtliche Einheit, die von ihren Eigentümern getrennt ist.
3. Ein Organ ist eine Stelle, die für eine Gesellschaft handelt oder entscheidet.
4. 25 000 €.
5. Sie kann mit deutlich weniger Stammkapital gegründet werden und bietet trotzdem grundsätzlich beschränkte Haftung.
6. 25 % des Jahresüberschusses müssen grundsätzlich als Rücklage im Unternehmen bleiben.
7. 50 000 €.
8. Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung.
9. Der Vorstand.
10. Die Grundform ist eine KG, aber die Komplementärin ist eine GmbH.
11. Eine Einlage ist Geld oder ein anderer Vermögenswert, den ein Gesellschafter in das Unternehmen einbringt.
12. Haftung, Kapitalbedarf, Leitung, Publizität, Kosten/Formalitäten.

### Klausuraufgabe 1

Die UG passt am besten.

Beim Kriterium **Haftung** scheidet das Einzelunternehmen aus, weil Frau Rossi ihr Privatvermögen schützen möchte.

Beim Kriterium **Kapital** reicht ihr Startkapital von 3 000 € nicht für das Mindeststammkapital einer GmbH von 25 000 €.

Die UG bietet grundsätzlich beschränkte Haftung und kann mit weniger Stammkapital gegründet werden.

### Klausuraufgabe 2

Die GmbH passt.

Beim Kriterium **Haftung** passen sowohl GmbH als auch UG, weil die Haftung grundsätzlich beschränkt ist.

Beim Kriterium **Kapital** spricht der Fall für die GmbH: Ali und Ben haben 30 000 €. Damit reicht das Kapital für das Mindeststammkapital von 25 000 € aus. Eine UG ist deshalb nicht nötig.

### Klausuraufgabe 3

Die AG passt.

Das Unternehmen benötigt mit 200 Mio. € sehr viel Kapital. Eine AG ist besonders gut geeignet, wenn viele Kapitalgeber Kapital bereitstellen sollen.

Deshalb passt die AG beim Kriterium Kapitalbedarf.

### Klausuraufgabe 4

Eine GmbH & Co. KG ist eine mögliche passende Lösung.

Beim Kriterium **Haftung** passt sie, weil keine natürliche Person als Komplementär unbeschränkt privat haften muss. Die GmbH übernimmt diese Rolle.

Beim Kriterium **Kontrolle** kann die Familie weiterhin als Gesellschafter beteiligt bleiben. Deshalb kann die GmbH & Co. KG gut zu einem Familienbetrieb passen.

Auch eine GmbH wäre grundsätzlich möglich. Entscheidend ist, welche Struktur die Familie für Beteiligung und Leitung bevorzugt.

### Klausuraufgabe 5

A = Geschäftsführer

B = Aufsichtsrat

C = Hauptversammlung

D = Gesellschafterversammlung

### Klausuraufgabe 6

Die GmbH bietet einen starken Haftungsschutz und erlaubt später einen externen Geschäftsführer. Das passt zu Haftung und Leitung.

Eine Personengesellschaft hat dagegen grundsätzlich weniger formale Publizitäts- und Gründungsanforderungen, aber mindestens ein Gesellschafter haftet unbeschränkt privat.

Der Zielkonflikt lautet deshalb:

**mehr Haftungsschutz und flexible Leitung**  
gegen

**weniger Formalitäten und Publizität.**